

1500377-42.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... respondeu a processo-crime pelo delito de tráfico de drogas."

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e materialidade delitiva. Isso porque o depoimento da vítima foi seguro, nas duas oportunidades nas quais foi inquirida, relatando a dinâmica da infração penal, bem como o fato do réu portar um faca na cintura quando do anúncio do assalto. E não há razões para se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500377-42.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500377-42.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090593/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 24038305 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2090593 - DEL.POL.NAZARE PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON AUGUSTO MACHADO DE MEDEIROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

CLAYTON AUGUSTO MACHADO DE MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo incurso no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, porque no dia 02 de abril de 2022, por volta de 18h00, na Rua Vicente de Paula Penida, sem número, Centro, na cidade e comarca de Nazaré Paulista/SP, subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra a vítima Leticia Marcondes Ruiz Vergílio, a quantia de R\$ 30,00, em dinheiro, pertencente à loja de roupas situada no local.

Conforme a exordial acusatória, o denunciado portava a faca na cintura e mostrava para a vítima, anunciou o assalto e exigiu que ela lhe entregasse o dinheiro.

A vítima, temerosa, entregou a quantia de R\$ 30,00 e o denunciado deixou o local na posse do referido valor. A ofendida acionou a polícia, afirmando que o autor do

roubo seria "Cleitinho" (vulgo CLAYTON), conhecido pelas ruas da cidade. Foi encontrado numa praça, já sem o dinheiro e a faca. Denúncia às fls. 68/69.

Boletim de ocorrência às fls. 01/02.

Auto de prisão em flagrante às fls. 03/04.

Auto de reconhecimento fotográfico à fl. 08.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 46/48.

O inquérito policial veio relatado às fls. 63/34.

A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022, às fls. 72/74.

O réu foi devidamente citado à fl. 78 e apresentou sua resposta à acusação às fls. 85/86.

O recebimento da denúncia foi ratificado e na mesma ocasião foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 87/88).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de ocorrência às fls. 01/02. Auto de prisão em flagrante às fls. 03/04. Auto de reconhecimento fotográfico à fl. 08. Prova oral coligida.

A autoria é certa.

A vítima Letícia Marcondes, em juízo, disse que estava trabalhando na loja quando o réu apareceu dizendo que gostaria de ver uma roupa. Já conhecia o réu da cidade. Ele tinha sentado na porta da loja no dia. Em dado momento, ele levantou a camisa e mostrou uma faca que estava na cintura. Primeiro ele pediu todo dinheiro do caixa, depois ele pediu a quantia de R\$ 30,00. O réu disse que conhecia a declarante e que voltaria, caso contasse algo para alguém. Acionou a polícia. Reconheceu o réu na audiência.

A testemunha comum PM Denys Cássio de Oliveira, em juízo, disse que estava em patrulhamento quando receberam a notícia do roubo pela vítima. Ela contou que o autor teria sido Cleitinho, já conhecido nos meios policiais. A vítima mencionou que estava no trabalho e o réu, portando uma faca, anunciou o assalto. O réu teria levado a quantia de R\$ 30,00. Localizaram o réu na praça e ele acabou confessando o crime.

O réu, em juízo, confessou o fato, em parte, afirmando que furtou apenas R\$ 20,00. Estava sem faca. É viciado no crack e toma remédio. No dia endoidou porque misturou crack, bebida alcoólica e remédio e fez essa besteira.

Perante a autoridade policial, disse que "o interrogando deseja apresentar sua versão a respeito dos fatos; diz que, quando do acontecido, foi até uma loja de roupas em Nazaré, sendo certo que lá encontrou apenas a vendedora; na ocasião, o interrogando apenas disse a ela que estava armado e queria dinheiro; foi quando então a moça entregou ao interrogando a quantia de R\$ 20,00; após, em posse do dinheiro, o interrogando deixou o local; afirma que, naquela oportunidade, não trazia consigo nenhum tipo de arma; depois de tudo isso, os policiais encontraram o interrogando na praça; o interrogando então foi preso e trazido para esta Delegacia; o interrogando já respondeu a processo-crime pelo delito de tráfico de drogas."

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e materialidade delitiva. Isso porque o depoimento da vítima foi seguro, nas duas oportunidades nas quais foi inquirida, relatando a dinâmica da infração penal, bem como o fato do réu portar um faca na cintura quando do anúncio do assalto. E não há razões para se duvidar da palavra da vítima, sobretudo porque não há elementos que apontem seu ânimo deliberado de prejudicar o réu.

No que tange a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, entende a jurisprudência que:

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (Revisão nº 224.054/3 Rel. Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194)

"REVISÃO CRIMINAL - Roubos circunstanciados em continuidade delitiva - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Palavra das vítimas - Validade - Depoimentos dos ofendidos corroborados pelos relatos do escrivão de polícia - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor - Pena e regime prisional fixados com critérios - Pedido revisional indeferido." (TJSP; Revisão Criminal 0050926-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018).

Ademais, conforme narrou a testemunha Denys, policial militar, o réu já era conhecido nos meios policiais e confessou o fato.

Assim, a condenação é medida que impõe.

Atendendo à culpabilidade do acusado, bem como aos demais elementos contidos no art. 59, "caput", do Código Penal, mormente o fato de ser tecnicamente primário, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em (04) quatro anos de reclusão e (10) dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há atenuantes, vez que a confissão foi parcial. Não há agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento pelo uso de arma branca, razão pela qual exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto como início de cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena imposta, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. Diante da ausência de fatores justificadores de qualquer exasperação, o montante de cada dia-multa será de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pecuniária ou restritiva de direitos, tendo em vista o disposto no artigo 44 do Código Penal. Posto isto, julgo PROCEDENTE, em parte, a presente ação penal que a Justiça Pública move para, com base no artigo 157, § 2º, VII do Código Penal, CONDENAR o réu CLAYTON AUGUSTO MACHADO DE MEDEIROS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme alhures fundamentado.

Não autorizo o apelo em liberdade, vez que confirmados os requisitos que deram ensejo a prisão cautelar.

Condeno-o ao pagamento de custas na forma da lei.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lance o nome da ré no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88).

P.R.I.C.

Nazaré Paulista, 08 de setembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA